

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1490/2535

นาง ละ ออ ทับทิม ทอง
นาง กิมธง เจริญศ รี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1308

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสาม

ที่พิพาทเป็นถึงอกริมตลิ่งของที่ดินมีโฉนด โจทก์เป็นเพียงผู้ครอบครองที่
พิพาทแทนเจ้าของที่ดิน ฉะนั้น เมื่อจำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของที่พิพาทตาม
ป.พ.พ.มาตรา 1308 ด้วย และมีอำนาจฟ้องแย้งให้ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่
พิพาทได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อประมาณ 40 ปีมาแล้วนางเล็ก ทับทิมทอง
มารดาโจทก์ได้แผ้วถางที่ดินรกร้างว่างเปล่าหมู่ที่ 2 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ปลุกต้นจากขายเป็นเนื้อที่ประมาณ 7 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา
ที่ดินดังกล่าวมีอาณาเขตทิศเหนือติดที่ดินของนางมานพ สุดจันทร์ ทิศใต้ติดที่ดิน
ของนางปราณีต ทิศตะวันตกกจดแม่น้ำบางปะกง และทิศตะวันออกติดที่ดินโฉนดเลข
ที่ 1586 ของนางส้อย ซึ่งต่อมานางส้อยยกให้แก่นางประนอม ดั่งผึ่ง บุตรสาว ในปี
2505 นางประนอมขายที่ดินนั้นให้จำเลยทั้งสามเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 นางเล็ก
ยกที่ดินของนางเล็กให้โจทก์เมื่อประมาณ 12 ปีมาแล้ว โจทก์ได้ยึดถือครอบครอง

เป็นเจ้าของตัดจากขายมีรายได้เดือนละ 1,000 บาท ตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดโต้แย้งขัดขวาง ต่อมาวันที่ 23 มีนาคม 2529 จำเลยห้ามโจทก์ไม่ให้ตัดจากในที่ดินของโจทก์ และสมคบกับนายสมาน ด้วงผึ้งสามีของนางประนอมนำความเท็จไปแจ้งต่อพนักงานสอบสวนอำเภอบางปะกง (ที่ถูกคือสถานีตำรวจภูธรอำเภอบางปะกง) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2529 ว่า นางสอิมารดานางประนอมได้แบ่งที่ดินของนางสอิมให้นางเล็ก ทำจากมาตลอด แต่เมื่อบอกขายที่ดินแก่นางเล็กนางเล็กไม่ยอมซื้อ นางประนอมจึงขายให้จำเลยแล้วบอกให้โจทก์ออกจากที่ดินไป ต่อมาวันที่ 5 มิถุนายน 2529 จำเลยเอาหลักไม้มาปักในเขตที่ดินของโจทก์ และว่าจะออก น.ส.3 เป็นของจำเลยเป็นการละเมิดทำให้โจทก์เสียหายขาดรายได้จากการตัดจากขายเดือนละ 1,000 บาทรวม 2 เดือน เป็นเงิน 2,000 บาท ขอให้บังคับให้จำเลยรื้อถอนหลักไม้ 4 หลักออกไปจากที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่รื้อถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เองและห้ามมิให้จำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์อีกต่อไป กับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหาย 2,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสามให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่อกริมตลิ่งจากที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 ของนางสอิม ประจวบ มีสภาพเป็นป่าชายเลน นางเล็ก ทับทิมทอง มารดาโจทก์และโจทก์กับบริวารเช่าที่ดินดังกล่าวจากนางสอิมทำสวนจากและไม้พิน ต่อมานางสอิมยกที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 และที่อกริมตลิ่งทั้งหมดให้แก่นางประนอม ด้วงผึ้ง ซึ่งเป็นบุตรเมื่อปี 2505 หลังจากนั้นนางเล็กและโจทก์ได้เช่าที่ดินดังกล่าวจากนางประนอมตลอดมา ต่อมาจำเลยทั้งสามร่วมกันซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 พร้อมที่อกริมตลิ่งที่พิพาทจากนางประนอมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 จำเลยทั้งสามจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่พิพาทจำเลยทั้งสามไม่ประสงค์ให้โจทก์และบริวารอยู่ในที่พิพาทอีกต่อไป และได้แจ้งให้โจทก์และบริวารออกไปจากที่พิพาทแล้ว โจทก์กลับมาฟ้องคดีนี้เป็นการละเมิดสิทธิของจำเลยทั้งสาม ขอให้ยกฟ้องของโจทก์และขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่ดินพิพาทกับห้ามไม่ให้เกี่ยวข้องกับอีกต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ที่พิพาทเป็นที่ดินรกร้างว่างเปล่ามารดาโจทก์และโจทก์ได้เข้าครอบครองเป็นเจ้าของต่อเนื่องกันตลอดมา ไม่เคยเช่าจากนางสอหรือผู้ใด ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสาม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของโจทก์ ขับไล่โจทก์และบริวารออกจากที่ดินแปลงพิพาทอันเป็นที่อกริมตลิ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ของจำเลยทั้งสามห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องกับที่พิพาทอีกต่อไป

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่า จำเลยทั้งสามเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมาย จ.1 โดยจำเลยทั้งสามซื้อที่ดินดังกล่าวเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2529 จากนางประนอม ด้วงผึ้ง ซึ่งได้รับการยกให้ที่ดินนั้นจากนางสอประจักษ์ มารดานางประนอมตั้งแต่วันที่ 2505 ที่พิพาทเป็นที่อกริมตลิ่งของที่ดินโฉนดเลขที่ 1586 นางเล็ก ทับทิมทอง มารดาโจทก์และโจทก์เช่าที่ดินตามสำเนาโฉนดที่ดิน เอกสารหมาย จ.1 รวมทั้งที่พิพาทและครอบครองที่ดินดังกล่าวแทนเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1...ที่โจทก์ฎีกาว่า ที่พิพาทเป็นของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1372 (ที่ถูกลบจะเป็นมาตรา 1382) เมื่อจำเลยซื้อที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1 จึงหาได้ติดที่ดินของโจทก์ไปด้วยไม่ จำเลยจึงไม่มีอำนาจฟ้องแย้งนั้น เห็นว่า เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติดังกล่าวข้างต้นว่า ที่พิพาทเป็นที่อกริมตลิ่งของที่ดินโฉนดเลข

ที่ 1586 และโจทก์ครอบครองที่พิพาทแทนเจ้าของที่ดินตามเอกสารหมาย จ.1
จำเลยทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่1586 จึงเป็นเจ้าของที่พิพาทตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1308 และมีอำนาจฟ้องแย้งให้ขับไล่โจทก์
และบริวารออกจากที่พิพาทได้ ศาลอุทธรณ์พิพากษาชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่
ขึ้น"

พิพากษายืน.

(อัศววิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>